

Raadsvoorstel (Gewijzigd)

Conform besloten
De griffier.

Onderwerp

Bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1ste herziening bestuurlijke lus

Begrotingswijziging

N.v.t.

Datum raadsvergadering

6 maart 2018

Datum commissievergadering

6 februari 2018

Commissie

Fysiek Domein

Portefeuillehouder

F. Živković-Laurenta

Organisatie onderdeel

E-mail opsteller

charlotte.spaan@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346 25 41 25

Registratie nummer

Z/17/123939-VB/18/09269

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan "Landelijk Gebied West 1^e herziening" van 1 juni 2016 naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 27 september 2017, nr. 201606353/1/R3 als volgt te wijzigen:
 - a. Artikel 3.5.1 wordt nader aangevuld door het toevoegen van gebruikscriteria conform artikel 3.5.2 zover deze van toepassing zijn;
 - b. Artikel 3.5.2 wordt als afwijkingsbevoegdheid opgenomen in de planregels;
 - c. Artikel 3.6.2 komt te vervallen.
2. Horeca 3 toe te kennen aan het perceel bestemmingsvlak Oukoop 22 te Nieuwer Ter Aa.

Samenvatting

Op 27 september 2017 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak een besluit genomen over de beroepen die zijn ingediend tegen het vastgestelde bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1^e herziening. De beroepen zijn gegrond verklaard en de RvS draagt de raad van de gemeente Stichtse Vecht op, om binnen 26 weken haar besluit van 1 juni 2016 te herzien met in achtneming van de uitspraak. Het gaat hierbij om de artikelen die gaan over kleinschalig kamperen.

Bijlagen

1. Besluit Raad van State d.d. 27 september 2017 met kenmerk 201606353/1/R3
2. bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1^e herziening (aangepast)
3. bijlage 5 Staat van horeca-activiteiten, bestemmingsplan Landelijk gebied West

Kanttekeningen

Indien besloten wordt om de regeling kleinschalig kamperen niet als afwijkingsbevoegdheid op te nemen in het bestemmingsplan dan vernietigt de Raad van State de regeling definitief.

Communicatie

Het besluit dient gepubliceerd te worden in de Staatscourant en op de gemeentelijke pagina. Daarnaast zal de Afdeling geïnformeerd moeten worden.

Financiën, risico's en indicatoren

Naar aanleiding van het aangepaste besluit zal ook het genoemde bestemmingsplan aangepast moeten worden. De kosten voor deze aanpassing bedragen ongeveer € 800,--. Binnen het budget voor bestemmingsplannen is nog ruimte voor deze extra kosten.

Daarnaast zal de gemeente veroordeeld worden tot het betalen van proceskosten en griffierechten. Bij de definitieve einduitspraak zal door de Afdeling besloten worden welke vergoeding de gemeente moet betalen. Binnen het budget voor bestemmingsplannen is nog ruimte voor deze extra kosten.

Vervolg

Bij de voorbereiding van het voornoemde besluit hoeft geen gebruik te worden gemaakt van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het genomen besluit zal gepubliceerd worden. Naar aanleiding van de publicatie zullen de aangepaste plannen voor 6 weken ter inzage worden gelegd. Belanghebbenden kunnen vervolgens beroep aantekenen bij de Raad van State. Beroep kan nu alleen worden aangetekend tegen de wijzigingen opgenomen in dit besluit.

16 januari 2018

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester

Raadsbesluit (Gewijzigd)

Onderwerp

Bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1ste herziening bestuurlijke lus

Begrotingswijziging

N.v.t.

Datum raadsvergadering

6 maart 2018

Commissie

6 februari 2018

Registratie nummer

Z/17/123939-VB/18/09269

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

Gelet op:

- Artikel 8.72, vierde lid van de Awb;
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 januari 2018;
- de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 6 februari 2018;

Besluit

1. het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan "Landelijk Gebied West 1^e herziening" van 1 juni 2016 naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 27 september 2017, nr. 201606353/1/R3 als volgt te wijzigen:
 - a. Artikel 3.5.1 wordt nader aangevuld door het toevoegen van gebruikscriteria conform artikel 3.5.2 zover deze van toepassing zijn;
 - b. Artikel 3.5.2 wordt als afwijkingsbevoegdheid opgenomen in de planregels;
 - c. Artikel 3.6.2 komt te vervallen.
2. Horeca 3 toe te kennen aan het perceel bestemmingsvlak Oukoop 22 te Nieuwer Ter Aa.

6 maart 2018

Griffier



Voorzitter

